

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 친구 병이 운영하는 전자제품 가게에서 물건을 훔치기로 공모하였습니다. 갑은 병의 가게 CCTV를 방해하여 을이 쉽게 물건을 훔칠 수 있도록 하였습니다. 병은 이후 가게 물건이 도난당한 사실을 알아채고, 손해를 본 것에 대해 갑과 을에게 책임을 묻고자 합니다.

【질문】 갑과 을이 공모하여 병의 가게에서 물건을 훔친 경우, 갑과 을은 어떤 책임을 지게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑과 을은 병의 가게 물건을 훔친 행위로 형법상 절도죄의 공동정범이 되어 형사책임을 집니다. 갑이 CCTV를 방해한 행위는 절도죄를 저지르기 위한 수단으로 간주되어 절도죄의 구성요건에 해당합니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 절도죄나 공동정범에 관한 형사법 조문이 포함되어 있지 않아 형사책임을 구체적 근거를 제시할 수 없습니다. 따라서 제공된 참고 조문 범위 내에서는 민사적 손해배상 책임에 대한 판단만 가능합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제 20 조(통신판매중개자의 의무와 책임)

【✓ 실존】 【✓ 내용일치】

· 조문 원문: 제 20 조(통신판매중개자의 의무와 책임)

- ① 통신판매중개를 하는 자(이하 "통신판매중개자"라 한다)는 자신이 통신판매의 당사자가 아니라는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있도록 총리령으로 정하는 방법으로 미리 고지하여야 한다.
- ② 통신판매중개를 업으로 하는 자(이하 "통신판매중개업자"라 한다)는 통신판매중개를 의뢰한 자(이하 "통신판매중개의뢰자"라 한다)가 사업자인 경우에는 그 성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명)·주소·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하여야 하고, 통신판매중개의뢰자가 사업자가 아닌 경우에는 그 성명·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 거래의 당사자들에게 상대방에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.
- ③ 통신판매중개자는 사이버몰 등을 이용함으로써 발생하는 불만이나 분쟁의 해결을 위하여 그 원인 및 피해의 파악 등 필요한 조치를 신속히 시행하여야 한다. 이 경우 필요한 조치의 구체적인 내용과 방법 등은 대통령령으로 정한다.

· 해설: 이 조문은 통신판매중개자의 고지 의무 불이행이나 정보 제공 미비로 인한 소비자 재산상 손해에 대한 연대배상 책임을 규정하고 있으나, 본 사안은 개인 간 절도 범죄이므로 해당 조문은 적용되지 않습니다.

▶ 상법 제 152 조(공중접객업자의 책임) 【✓ 실존】 【✓ 내용일치】

• **조문 원문:** 제 152 조(공중접객업자의 책임)

- ① 공중접객업자는 자기 또는 그 사용인이 고객으로부터 임치(任置)받은 물건의 보관에 관하여 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명하지 아니하면 그 물건의 멸실 또는 훼손으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 공중접객업자는 고객으로부터 임치받지 아니한 경우에도 그 시설 내에 휴대한 물건이 자기 또는 그 사용인의 과실로 인하여 멸실 또는 훼손되었을 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ③ 고객의 휴대물에 대하여 책임이 없음을 알린 경우에도 공중접객업자는 제 1 항과 제 2 항의 책임을 면하지 못한다.

• **해설:** 이 조문은 공중접객업자가 고객으로부터 임치받은 물건의 멸실이나 훼손에 대해 주의 의무를 게을리하지 않았음을 증명하지 못하면 배상 책임을 진다고 규정하고 있으나, 본 사안은 도난에 의한 손실로 임치 관계가 성립하지 않아 적용되지 않습니다.

【결론】

갑과 을은 절도죄로 형사 처벌을 받게 되지만, 제공된 참고 조문에는 형사법 조문이 없어 형사책임의 구체적 근거를 인용할 수 없습니다. 제공된 조문들은 전자상거래 중개자나 공중접객업자의 민사적 손해배상 책임에 관한 것이므로 본 절도 사안에 직접 적용될 수 없습니다. 병은 갑과 을에게 형사 고소를 통해 형사책임을 묻고, 민사상 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | **내용 일치: 2/2** | **환각: 0 건**

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프렐미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증